คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๗๙๒/๒๕๖๘

นาย ช **โจทก์**

บริษัท จ จำกัด **จำเลยที่ ๑**

บริษัท พ จำกัด **จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙, ๑๑/๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒, ๕๔, ๕๗

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗, ๑๙๓/๓๔ (๘) (๙)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕), ๒๒๕

เรื่อง ลูกจ้างเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงต้องได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ซึ่งประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงาน จำเลยที่ ๒ สั่งให้โจทก์ไปปฏิบัติงานกับจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบสินค้า ซึ่งมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ อันเป็นงานหลักในธุรกิจของจำเลยที่ ๑ อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๒ มีคำสั่งให้โจทก์ไม่ต้องไปทำงานกับจำเลยที่ ๑ อีก ตลอดระยะเวลาที่โจทก์ทำงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ถึงปี ๒๕๖๗ โจทก์ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเช่นเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจ่ายค่าครองชีพตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๘๑,๕๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี เงินปรับขึ้นในส่วนที่ขาดตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ถึงปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๗,๙๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี เงินโบนัสและเงินบวกพิเศษตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๒๕,๖๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างทำของกับจำเลยที่ ๒ โดยให้จำเลยที่ ๒ จัดส่งโจทก์เข้ามาทำงานกับจำเลยที่ ๑ เพื่อตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นรถไปส่งลูกค้า แม้งานที่โจทก์ทำนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โจทก์ทำหน้าที่ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับโจทก์ โจทก์ไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามที่โจทก์อ้าง ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ทำขึ้นระหว่างจำเลยที่ ๑ กับผู้แทนสหภาพแรงงาน ซึ่งโจทก์ไม่ใช่สมาชิกสหภาพแรงงาน ค่าครองชีพและเงินปรับขึ้นที่โจทก์เรียกถือเป็นค่าจ้าง โจทก์ต้องเรียกร้องภายในอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๘) โจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ค่าครองชีพ และเงินปรับขึ้นส่วนที่เกิน ๒ ปี จึงขาดอายุความ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสและเงินบวกพิเศษตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เนื่องจากเป็นเงินที่จ่าย

ให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงานเท่านั้น ไม่รวมถึงลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ คนอื่นและโจทก์ โจทกไม่ใช่ลูกจ้างจำเลยที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ แล้ว และไม่มีกฎหมายใดให้สิทธิโจทก์เรียกร้องให้จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าครองชีพ ชำระเงินโบนัส และเงินบวกพิเศษ ชำระเงินปรับขึ้นพร้อมดอกเบี้ย นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยจำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และบริการคลังสินค้า จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการจ้างเหมาแรงงาน โจทก์เคยเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ และเคยเป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรงของจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ส่งโจทก์ไปทำงานกับจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบสินค้า ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๓๕๐ บาท จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ต่อมาวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๑ ส่งตัวโจทก์คืนแก่จำเลยที่ ๒ ระหว่างโจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๑ โจทก์ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการค่าครองชีพ เงินโบนัส และเงินปรับขึ้นตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่จำเลยที่ ๑ ทำกับผู้แทนสหภาพแรงงาน แล้ววินิจฉัยว่า เงินที่โจทก์เรียกร้องตามฟ้องเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นระหว่างที่โจทก์ยังเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ การพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ไม่ทำให้สิทธิเรียกร้องสิ้นสุด โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ โจทก์ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับลูกจ้างอื่นของจำเลยที่ ๑ และการทำงานของโจทก์เป็นขั้นตอนส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการของจำเลยที่ ๑ ซึ่งรับจ้างขนถ่ายและขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า จำเลยที่ ๑ จึงเป็นนายจ้างโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง จำเลยที่ ๑ ต้องดำเนินการให้โจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ ดังนั้น จำเลยที่ ๑ จึงมีหน้าที่จ่ายค่าครองชีพและเงินปรับขึ้นนับตั้งแต่โจทก์มาปฏิบัติงานกับจำเลยที่ ๑ แต่เนื่องจากค่าครองชีพและเงินปรับขึ้นเป็นค่าจ้าง โจทก์ต้องเรียกร้องภายในอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๙) เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิทธิเรียกร้องค่าครองชีพ จึงเกินกว่า ๒ ปี ขาดอายุความ เมื่อคำนวณค่าครองชีพตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในอัตราเดือนละ ๒,๖๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๓,๖๐๐ บาท แม้โจทก์จะขอให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าครองชีพให้จนถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เท่านั้น แต่เพื่อความเป็นธรรมจึงเห็นสมควรกำหนดให้ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ สำหรับเงินปรับขึ้นตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของจำเลยที่ ๑ มีหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนขึ้นตามการประเมินผลงาน แต่ในส่วนของโจทก์มิได้รับการประเมินผลงานจากจำเลยที่ ๑ เมื่อคำนึงถึงการปฏิบัติงานของโจทก์ที่ผ่านมา

ไม่ปรากฏว่าโจทก์ถูกจำเลยที่ ๑ ตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยในการทำงาน การจัดเกรดโจทก์เพื่อคำนวณเงินปรับขึ้นที่เกรดซี จึงมีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยเงินปรับขึ้นในปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔,๗๒๙ บาท สำหรับปี ๒๕๖๖ จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายเงินเพิ่มเป็นเงิน ๘,๕๕๒ บาท สำหรับปี ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายเงินเพิ่มเป็นเงิน ๒,๗๗๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๕๔ บาท ตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของจำเลยที่ ๑ มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสและเงินบวกพิเศษตามการประเมินผลงาน แต่ในส่วนของโจทก์มิได้รับการประเมินผลงานจากจำเลยที่ ๑ เมื่อคำนึงถึงการปฏิบัติงานของโจทก์ที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าโจทก์ถูกจำเลยที่ ๑ ตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยในการทำงาน การจัดเกรดโจทก์เพื่อคำนวณเงินโบนัสที่เกรดอัตราเฉลี่ยหรือที่เกรดซี จึงมีความเหมาะสมและเป็นธรรม และโจทก์ได้รับเงินช่วยเหลือมีจำนวนน้อยกว่าเงินโบนัสที่ลูกจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ ได้รับ ถือว่าโจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่แตกต่างและเลือกปฏิบัติ จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายเงินโบนัสแก่โจทก์ไม่น้อยกว่าที่จำเลยที่ ๑ จ่ายให้แก่ลูกจ้างโดยตรง โดยนำเงินช่วยเหลือที่โจทก์ได้รับมาหักออกจากเงินโบนัสที่จะได้รับ รวมเงินโบนัสที่จำเลยที่ ๑ ต้องชำระแก่โจทก์ ๔๓๙,๕๗๕ บาท จำเลยที่ ๒ มิใช่ผู้ประกอบกิจการ เป็นเพียงผู้ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ ๑ ให้จัดหาโจทก์มาทำงานในธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องร่วมรับผิด

ที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ว่า งานที่โจทก์ทำไม่มีลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่ซึ่งมีลักษณะงานเช่นเดียวกันกับโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงมิใช่นายจ้างของโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ โดยอ้างคำเบิกความของพยาน อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างพยานบุคคลเพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษรับฟังข้อเท็จจริงแตกต่างจากที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมาว่า โจทก์ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ และงานที่โจทก์ทำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ อันเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายที่ว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่นายจ้างของโจทก์อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ว่า จำเลยที่ ๑ ต้องดำเนินการให้โจทก์ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการค่าครองชีพ เงินปรับขึ้น เงินโบนัส และเงินบวกพิเศษที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่ โดยจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ค่าครองชีพ เงินปรับขึ้น เงินโบนัสและเงินบวกพิเศษเกิดจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มาจากการยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ต่อจำเลยที่ ๑ โดยโจทก์ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ไม่เคยทำสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับโจทก์ที่จะให้ค่าครองชีพ เงินปรับขึ้น เงินโบนัสและเงินบวกพิเศษ ทั้งลูกจ้างคนใดจะมีสิทธิได้รับเงินโบนัสหรือไม่ จำนวนเท่าใด จำเลยที่ ๑ จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านการทดลองงานตามระเบียบ จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าครองชีพ เงินปรับขึ้น เงินโบนัสและเงินบวกพิเศษพร้อมดอกเบี้ย เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ แล้วว่า โจทก์ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทำงานในส่วนธุรกิจในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ และงานที่ทำนั้นในลักษณะเดียวกัน

กับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ กรณีจึงต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ” จำเลยที่ ๑ จึงต้องดำเนินการให้โจทก์ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในลักษณะอย่างเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษให้แก่โจทก์แล้ว จึงมิได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัตินั้น ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษที่โจทก์ได้รับเป็นจำนวนน้อยกว่าเงินโบนัสและเงินบวกพิเศษที่จำเลยที่ ๑ จ่ายให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ ถือว่าโจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่แตกต่างและเลือกปฏิบัติ จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายเงินโบนัสแก่โจทก์ไม่น้อยกว่าที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง โดยนำเงินช่วยเหลือที่โจทก์ได้รับมาหักออกจากเงินโบนัสที่จะได้รับ อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ มิได้โต้แย้งหรือคัดค้านว่าศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาไม่ชอบอย่างไร และที่ถูกต้องควรเป็นเช่นใด จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดแจ้ง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

อนึ่ง สำหรับที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าครองชีพตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในอัตราเดือนละ ๒,๖๕๐ บาทรวมเป็นเงิน ๖๓,๖๐๐ บาท และเพื่อความเป็นธรรมเห็นสมควรกำหนดให้ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ กับจ่ายเงินปรับขึ้นในปี ๒๕๖๗ นับแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๗๗๓ บาทนั้น เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ส่งตัวโจทก์คืนแก่จำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นผลให้จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดจ่ายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการค่าครองชีพและเงินปรับขึ้น เพียงเท่าที่โจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๑ คิดเป็นค่าครองชีพ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙,๕๗๖ บาท ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑,๘๐๐ บาท และปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐,๕๑๒ บาท รวมค่าครองชีพทั้งสิ้น ๖๑,๘๘๘ บาท ส่วนเงินปรับขึ้นสำหรับปี ๒๕๖๖ ปรากฏตามสำเนาบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างว่า จำเลยที่ ๑ ปรับเงินเดือนขึ้นให้ลูกจ้างเกรดซีอัตราร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนบวก ๓๕๐ บาท ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยให้จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินปรับขึ้นอัตราร้อยละ ๓.๕๐ ของฐานเงินเดือน จึงไม่ถูกต้อง จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายเงินปรับขึ้น ในปี ๒๕๖๖ อัตราร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือน ๑๐,๓๖๒ บาท บวก ๓๕๐ บาท ปรับขึ้นเดือนละ ๖๖๐.๘๖ บาท คิดเป็นเงิน ๗,๙๓๐ บาท และเงินปรับขึ้นปี ๒๕๖๗ เดือนละ ๖๘๒ บาท ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๗๐๐ บาท เมื่อรวมกับเงินปรับขึ้นปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๗๒๙ บาท แล้วเป็นเงินปรับขึ้นทั้งสิ้น ๑๕,๓๕๙ บาท จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าครองชีพและเงินปรับขึ้นจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ แต่โจทก์ขอดอกเบี้ยค่าครองชีพเพียงร้อยละ ๕ ต่อปี กับขอคิดดอกเบี้ยของต้นเงินค่าครองชีพและเงินปรับขึ้นในแต่ละปี จึงให้ตามขอตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยเองและแก้ไขให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าครองชีพ ๖๑,๘๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๙,๕๗๖ บาท ของต้นเงิน ๓๑,๘๐๐ บาท และของต้นเงิน ๑๐,๕๑๒ บาท กับเงินปรับขึ้น ๑๕,๓๕๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๔,๗๒๙ บาท ของต้นเงิน ๗,๙๓๐ บาท และของต้นเงิน ๒,๗๐๐ บาท ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของค่าครองชีพไม่ต้องปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ ที่แก้ไขใหม่บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี สำหรับระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยของต้นเงินค่าครองชีพและเงินปรับขึ้นและนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา